

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5111/2540

นางสมใจ ใจยงค์
นายอดุลย์ เชิดชู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1357, มาตรา 1381

เมื่อในสารบัญญัติทะเบียนในโฉนดที่ดินระบุว่ามีการมสิทธิ์ร่วมกันซึ่งก็ต้อง
หมายความว่ามีการมสิทธิ์คนละครึ่ง เมื่อส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรวมยังมีอยู่
ครึ่งหนึ่ง และ ป.บิดาจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมก็หาได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นไม่ทั้งไม่
เคยบอกกล่าวโจทก์ว่าได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือว่ามีได้ครอบครองที่พิพาท
แทนโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่า ป.หรือจำเลยครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
จำเลยจึงไม่ได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อจำเลยทั้งสองสืบ
สิทธิของ ป.บิดาซึ่งมีการมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ จึงต้องฟังว่าจำเลยมีการมสิทธิ์ร่วมกัน
เท่ากับโจทก์

เมื่อในสารบัญญัติทะเบียนในโฉนดที่ดินระบุว่ามีการมสิทธิ์ร่วมกันซึ่งก็ต้อง
หมายความว่ามีการมสิทธิ์คนละครึ่ง เมื่อส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรวมยังมีอยู่
ครึ่งหนึ่ง และ ป.บิดาจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมก็หาได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นไม่ทั้งไม่
เคยบอกกล่าวโจทก์ว่าได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือว่ามีได้ครอบครองที่พิพาท
แทนโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่า ป.หรือจำเลยครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ

จำเลยจึงไม่ได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อจำเลยทั้งสองสืบ
สิทธิของ ป.บิดาซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ จึงต้องฟังว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เท่ากับโจทก์

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

ศาลจังหวัดนครนายก - นางสาวสุนันทา ชื่นสงวน
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>